

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3953/2539

อัยการ สุราษฎร์ธานี
นาย สม หมาย พริก นุ่น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 278, มาตรา 310

จำเลยกอดคอผู้เสียหายและจับแขนผู้เสียหายลากเพื่อจะพาเข้าห้องพักใน
โรงแรม เป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ มีความผิดฐานกระทำอนาจาร โดยใช้
กำลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ผู้เสียหายนั่ง
รถยนต์ไปกับจำเลย ผู้เสียหายขอลงจากรถตั้งแต่ตอนถึงตลาดแล้ว แต่จำเลยบ้าย
เบี่ยงเป็นว่าจะไปธุระกับเพื่อนก่อน เมื่อถึงหน้าโรงแรม ผู้เสียหายรู้ว่า จำเลยคิดมิ
ดีมีร้ายจึงพูดขอลงและจะเปิดประตูรถ แต่จำเลย ไม่ยอมให้ลงโดยล็อกประตูรถไว้
ดังนั้นจำเลยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวผู้เสียหายไม่ให้ลงจากรถจึงมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ
จำเลยใช้กำลังบังคับหน่วงเหนี่ยวและกักขังนางสาวอุษาแซ่ไค้ว ผู้เสียหายไว้ใน
รถยนต์กระบะ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และจำเลยได้
กระทำอนาจาร ผู้เสียหายอายุ 27 ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายกอดปล้ำ จับนมผู้เสียหาย

ต่อหน้าธารกำนัลโดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขึ้นได้ ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 278, 310

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
278, 310 วรรคแรก เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำอนาจารจำคุก 1 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวผู้
อื่นทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลย
ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลด
โทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐาน
กระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ส่วนความผิดฐานหน่วง
เหนี่ยวผู้อื่นทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสาม ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาต
ให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิด
เหตุตามฟ้อง นางสาวอุษา แซ่โค้วผู้เสียหายได้นั่งรถยนต์กระบะไปกับจำเลย แล้ว
จำเลยขับรถพาผู้เสียหายเข้าไปในบริเวณโรงแรมเพลินเพชร คดีมีปัญหาคือจะต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานกระทำอนาจาร และฐาน

หน่วยเหินยวักกัซังผู้เสียหายด้วยหรือไม่ ผู้เสียหายเบิกความว่า เมื่อรถมาถึงตลาดบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เสียหายขอลงจะกลับเอง จำเลยก็บอกว่าเสียเวลาจะไปส่งเอง จำเลยขับรถถึงบริเวณหน้าโรงแรมเพลินเพชร พอจำเลยจะเลี้ยวขวาเข้าไปในบริเวณลานหน้าโรงแรม ผู้เสียหายรู้ว่าจำเลยคิดมีดีมีร้ายแล้วและพูดขอลง จำเลยเอามือมาจับคอผู้เสียหายไว้ผู้เสียหายเปิดล็อกประตูจะลงแต่จำเลยล็อกไว้ แล้วจำเลยขับรถเลี้ยวเข้าไปในช่องซึ่งเป็นโรงแรมมานรูด ผู้เสียหายพยายามดิ้นให้หลุด จำเลยปล่อยพวงมาลัยเข้ามากอดผู้เสียหายผู้เสียหายพูดดีแต่จำเลยไม่ฟัง เกิดสู้กัน จำเลยชกท้อง ผู้เสียหายสู้ไม่ได้จึงกรีดเสียงดัง และหลังจากจำเลยชกท้องแล้ว ผู้เสียหายรู้สึกจุก จำเลยเปิดประตูรถข้างคนขับเดินอ้อมไปทางหน้ารถมาเปิดประตูด้านผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายเปิดประตูและลงจากรถก่อนเพื่อจะหนีจำเลยเข้ามาจับแขนผู้เสียหายลากจะพาเข้าห้อง ผู้เสียหายก็ร้องกรีดอีกครั้ง มีพนักงานโรงแรมมาดูเป็นจำนวนมากจำเลยจึงปล่อยมือแล้วพูดว่าเดี๋ยวจะไปส่ง แต่ผู้เสียหายไม่ยอม หยิบกระเป๋าเดินออกไปบริเวณหน้าโรงแรม จำเลยขับรถพุ่งตาม ผู้เสียหายกลัวว่าจำเลยจะพุ่งชนหรือลากตัวไปอีกจึงหลบเข้าบ้านคน จำเลยหลบหนีไปนางรจนา ครุฑชาติ พนักงานโรงแรมก็เบิกความสนับสนุนผู้เสียหายว่าวันเกิดเหตุขณะพยานกวาดขยะบริเวณลานหน้าห้องพักภายในโรงแรมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องวิ่งมาจากหน้าห้องพักหลังโรงแรม พยานเข้าไปดูเห็นผู้เสียหายถือกระเป๋าออกมาจากรถยนต์กระบะแล้วเดินไปส่วนจำเลยยังนั่งอยู่ในรถแล้วจำเลยก็ขับรถออกไป ดังนั้นเห็นว่าผู้เสียหายเป็นหญิงสาว ขณะเกิดเหตุรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำสถานีอนามัยบ้านโน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านเรียกผู้เสียหายว่า หมอบัว หากเรื่องไม่เป็นความจริงแล้วไหนเลยผู้เสียหายจะกล้าเสียงร้องทุกข์จำเลยต่อพนักงานสอบสวนเพราะเป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง และต่อหน้าที่ในทางราชการด้วย ฉะนั้น ข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้ว่า ที่ผู้เสียหายส่งเสียงร้องกรีดออกมาครั้งแรกนั้นคงถูกจำเลยกอดรัดคอขณะนั่งอยู่ในรถ ส่วนที่ผู้เสีย

หายร้องกรี๊ดครั้งที่สองนั้นเชื่อว่าคงถูกจำเลยจับแขนลากจะพาเข้าห้องพักของ
โรงแรม นางรจนาก็เบิกความสนับสนุนว่าได้ยินผู้เสียหายร้องวี้ดจริง แม้ในตอน
จับกุมจำเลยก็รับสารภาพต่อจำเลยตำรวจไพสิฐ สุขมี ตามเอกสารหมาย จ.3ตอนลง
บันทึกในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี จำเลยก็รับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.6 ดัง
นั้น พฤติการณ์ที่จำเลยกอดคอผู้เสียหายก็ดี ตอนจับแขนผู้เสียหายเพื่อจะพาเข้าห้อง
ห้องพักในโรงแรมก็ดีล้วนเป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ การกระทำความผิด
ของจำเลยจึงมีความผิดฐานกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 แล้ว ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยจะมีความผิดฐาน
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายด้วยหรือไม่นั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้เสียหายขอ
ลงจากรถจำเลยตั้งแต่ตอนถึงตลาดบ้านดอน แล้ว แต่จำเลยบ้ายเบี่ยงเป็นว่าจะไป
ธุระกับเพื่อนก่อน เมื่อถึงหน้าโรงแรมเพลินเพชร ผู้เสียหายรู้ตัวว่าจำเลยคิดมีดีมีร้าย
แกล้งแล้วจึงพูดขอลงและจะเปิดประตูรถแต่จำเลยก็ไม่ยอมให้ลงโดยล็อกประตูรถ
ไว้ ดังนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวผู้เสียหายไม่
ให้ลงจากรถอันเป็นการทำให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกายจำเลยจึงมีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 วรรคแรก อีกฐานหนึ่งด้วยที่ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อำนวยการ หมวดเมือง-ก้าน อันนันทน์-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ